

广西万冠物流有限公司“4.16”交通事故 调查报告

2023-07-14 16:05　来源：上林县应急管理局

2023年4月16日13时35分许，我县辖区境内G242国道3506km+300m（巷贤镇高灵庄路段）处发造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务规，经上林县人民政府批准，成立了广西万冠物流有限公司“4.16”交通事故调查组（以下简称事故局局长担任组长，县应急管理局副局长、县交通运输局党组成员、巷贤镇政府副镇长担任副组长队副队长、县总工会劳动和经济工作部部长、县应急管理局综合股股长、县应急管理局安监大队故调查工作。事故调查组下设技术组、综合组、善后组和应急评估组，参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年4月16日13时35分许，覃某业驾驶桂A*****重型仓栅式货车沿G242国道由上林往宾阳道3506km+300m（巷贤镇高灵庄路段）处时，追尾撞及前方同车道驾驶标记有“青沐”无号牌正三安某仁，造成安某仁受伤（经上林县巷贤镇中心卫生院抢救无效于当天死亡）及上述两车不同程

（二）事故车辆和驾驶人情况

1. 桂A*****重型仓栅式货车及驾驶人情况

（1）车辆情况：桂AA*****重型仓栅式货车，车辆所有人：广西万冠物流有限公司，登记住址路沙井大道交汇东侧（南宁市绍毅停车场有限公司）A区19号铺面，机动车交通事故强制保险车辆保险股份有限公司广西分公司柳州中心支公司，公司地址：柳州市东环大道228号之一友谊大厦，险保单号：ANANLCHCTP22B001****。机动车商业保险承包单位：中国平安财产保险股份有限公司地址：南宁市良庆区平乐大道15号五象绿地中心一号楼18层，机动车商业保险保单号：114390(别：机动车第三者责任保险，保险金额：100万元。

（2）驾驶人员情况：覃某业，男，19**年**月**日出生，户籍住址：广西上林县澄泰乡**********1539，机动车驾驶证准驾车型：B2，事发时驾驶桂A*****重型仓栅式货车。

2. 标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动）及驾驶人情况

（1）车辆情况：标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动）（电机号：N48V-60V600V辆所有人：安某仁，住址：广西宾阳县思陇镇****，无机动车交通事故强制保险。

（2）驾驶人员情况：安某仁，男，19**年**月**日出生，户籍住址：广西宾阳县思陇镇太守证号码：452123********0716，机动车驾驶证准驾车型：无，事发时驾驶标记有“青沐”无号牌动），未戴安全帽。

（三）事故企业情况

1.广西万冠物流有限公司

广西万冠物流有限公司成立于2019年5月31日，统一社会信用代码：91450100MA5NU6***（自然人独资），法定代表人：黄某欢，住所：南宁市江南区五一西路沙井大道交汇东侧（南宁A区19号铺面，经营范围：道路货物运输（凭有效许可证经营、具体项目以审批部门批准的为准件、汽车装饰用品、钢材、五金交电、建筑材料（除危险化学品）、劳保用品、安防产品（除国的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证0510****号，证件有效期至2027年5月3日。

经查，广西万冠物流有限公司已设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，公司安全生产管理人员安全考核合格证明。公司已建立安全生产责任制；已制定安全生产规章制度和操作育制度并对公司驾驶员进行安全教育培训；已建立隐患排查台账；已按规定制定和实施生产安全演练。广西万冠物流有限公司与覃某业于2022年12月30日签订车辆挂靠管理合同，经双方平等协辆挂靠在广西万冠物流有限公司名下经营运输。

（四）天气及事故现场道路情况

事故发生时为晴天。事故现场位于G242国道3506km+300m（巷贤镇高灵庄路段）处，该段往北为上林。道路中间划有黄色中心分道虚线，双向双车道，东侧、西侧车道路面宽度均为340燥路面，视线良好，无障碍物，事故地点北端设有警示带、无村庄及易发生事故路段警告标志，

二、事故救援及善后处置情况

（一）事故救援情况

2023年4月16日13时35分，覃某业驾驶桂A*****重型仓栅式货车发生交通事故后，第一时间约20分钟后，救护车及派出所赶到现场对伤者进行救治，并由救护车送至上林县巷贤镇中心卫生

天死亡。

（二）事故善后处理情况

目前，死者家属收到车主方预支的4.6万元作为办理死者的丧葬费，死者遗体已进行火化并安做好事故善后处理工作，积极做好死者家属安抚工作，肇事大货车司机覃某业因涉嫌交通肇事罪施。善后处置工作依法依规有序开展。

三、事故涉及鉴定情况

2023年4月17日至19日，上林县公安局交通管理大队分别委托了广西众邦司法鉴定中心、南宁城港市中衡司法鉴定所对涉及的人、车等证据进行鉴定，并出具了鉴定结论意见。

（一）死亡人员死亡原因鉴定

死者安某仁因交通事故致闭合性颅脑损伤死亡。

（二）驾驶员涉酒驾鉴定

1.在事发现场对覃某业进行酒精检测，检测出酒精含量为0mg/100ml。

2.从送检的安某仁血液中未检测出乙醇成分。

覃某业及安某仁均未涉及酒驾。

（三）车辆安全性能鉴定

1. 桂A*****重型仓栅式货车

桂A*****重型仓栅式货车转向系统符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）技术制动装置检见制动鼓工作面表面有裂纹，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）工技术规范》（GB/T18274-2017）技术要求。右前转向灯和左前位灯无法正常点亮，不符合《机（GB7258-2017）技术要求。车身两侧和后部粘贴的反光标识表面有大量尘土附着、不平滑光洁车身后部上方反光标识被遮挡，未检见设置有相关柔性反光标识，无法有效体现车厢轮廓，不符条件》（GB7258-2017）及《货车及挂车 车身反光标识》（GB23254-2009）技术要求。车身后与车辆第六轴车轮最外端的横向水平距离大于100mm，不符合《汽车及挂车侧面和后下部术要求。鉴定桂A*****重型仓栅式货车的转向性能合格，制动性能、灯光性能、反光标识

2. 标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动）

标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动）前部受损严重，转向装置在本次事故中受性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）技术要求。左后位灯和右前转向灯在事转向灯在事故中受损缺失，其余照明、信号装置齐全有效。鉴定标记有“青沐”无号牌正三轮载置在本次事故中受损，无法正常转向，制动性能合格，左后位灯和右前转向灯在事故中受损无法中受损缺失，其余照明、信号装置齐全有效。

（四）桂A*****重型仓栅式货车事故发生时的车速鉴定

根据《道路交通事故车辆速度鉴定》（GB/T33195-2016）相关条款，结合现场相关证据进行重型仓栅式货车事故发生时的车速约为57km/h。鉴定桂A*****重型仓栅式货车事故发生时的车速km/h）。

四、事故人员伤亡情况

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡，具体情况如下：

安某仁，男，19**年**月**日出生，户籍住址：广西宾阳县思陇镇****，身份证号码：4521[illegible]车驾驶证驾驶标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动），在事故中死亡。

（二）直接经济损失

通过企业自查，以及调查组核查估算，此次事故共造成企业直接经济损失评估值为70万元。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1.覃某业驾驶具有安全隐患的机动车上道路，行经村庄路段时，未与同车道的前车保持足以[illegible]距离，造成追尾撞及前车，导致事故发生。覃某业的行为是造成事故发生的主要原因。

2.安某仁无机动车驾驶证、未佩戴安全头盔驾驶无号牌正三轮载客摩托车（电动）上道路。[illegible]发生的次要原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，广西万冠物流有限公司“4.16”交通事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追责人员（1人）

安某仁，标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动）驾驶人，无机动车驾驶证，未戴[illegible]轮载客摩托车上道路，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条、第[illegible]负次要责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议依法追究责任人员（1人）

覃某业，桂A*****重型仓栅式货车驾驶人，驾驶具有安全隐患的车辆上道路，未与同车道前[illegible]措施的安全距离，追尾撞及前方同车道标记有“青沐”无号牌正三轮载客摩托车（电动），造成[illegible]程度损坏的道路交通事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四[illegible]主要责任，涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法追究其相关责任。

（三）事故责任单位处理建议（1家）

广西万冠物流有限公司，桂A*****重型仓栅式货车所有人，已设置安全生产管理机构并配备[illegible]安全生产管理人员已取得安全生产管理人员安全考核合格证明。公司已建立安全生产责任制；已[illegible]操作规程；已制定安全生产教育制度并对公司驾驶员进行安全教育培训；已建立隐患排查台账；[illegible]安全事故应急救援预案和应急演练。综上，该公司已落实企业安全生产主体责任，未发现存在落[illegible]致本起事故发生的管理问题，建议免于处罚。

七、事故防范及整改措施建议

（一）强化安全生产红线意识，加强对运输企业的安全管理。坚持“管行业必须管安全、管业[illegible]必须管安全”的原则，进一步落实地方属地管理责任。加强货运车辆规范管理，加强运输企业、个[illegible]制度建设及管理。切实落实监管车辆动态监控车载终端实时监管责任，加强车辆行驶前进行检查[illegible]

（二）进一步加强道路交通安全管控力度。公安局交通管理大队要进一步加大道路交通路面[illegible]段和事故多发路段、国道、省道的交通管控，严厉打击超载、超速、超员、无号牌无证、毒驾、[illegible]法行为。

（三）认真落实道路交通安全工作措施。交通局、公安局交通管理大队、上林公路养护中心路交通安全综合整治，查漏补缺、巩固提升，严厉查处货车超载超速等违法行为。加强急弯、村险路段的安全防护措施，对危险道路段增设安全匹配的防护栏、减速带、醒目警示标志、警语牌完善道路标线，对危险路段进行整改。

（四）进一步落实治理企业责任。物流运输企业要汲取事故教训，采取有效措施，严格落实通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，安排专人负责本单位安全管理工作，明确律法规和政府相关文件的知识培训，经考核合格后方可上岗。强化车辆安全隐患排查，定期对车辆带病上路行驶。

（五）进一步加大道路安全的宣传教育力度。要组织开展专项交通安全宣传教育活动，充分和警示功能，切实增强广大交通参与者的交通安全意识、法治意识、文明意识。要以典型案例为开展面对面宣传教育，开展集中宣传曝光、警示社会，进一步提高重点驾驶人守法的自觉性。

广西万冠物流有限公